

1501567-49.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180160/2022 - 08º

D.P. OSASCO, 25927775 - 08º D.P. OSASCO, DD3529-1/2022 - 8º Distrito Policial de Osasco, 2180160 - 08º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

1ª Vara

Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, Ribeirão Pires-SP - cep 09400-005

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501567-49.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501567-49.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180160/2022 - 08º

D.P. OSASCO, 25927775 - 08º D.P. OSASCO, DD3529-1/2022 - 8º Distrito Policial de Osasco, 2180160 - 08º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FILIPPE DONIZETTI OLIMPIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Felipe Donizetti Olimpio, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Conta da denúncia que, no dia 4 de julho de 2022, por volta das 17h30, na Rua Epitácio Pessoa, 308-B - Jardim Luso, nesta cidade e Comarca de Ribeirão Pires/SP, o acusado tinha em depósito 97,3kg (noventa e sete quilos e trezentas gramas) de Tetrahydrocannabinol - THC, acondicionados em oitenta e seis invólucros ("tijolos"), droga que causa dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante, cautelar corporal posteriormente convertida em prisão preventiva (fls. 29/33).

Notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 93/98).

Recebimento da denúncia (fls. 99/100).

Audiência de instrução (fls. 136/137).

Alegações finais (fls. 141/146 e 151/159).

É o relatório. Decido.

O devido processo legal foi observado, não havendo máculas aptas a ensejarem a anulação dos atos até aqui praticados.

Passo ao mérito.

A materialidade ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, laudo de constatação de substância entorpecente acostado a fls. 14/16, fotos de fls. 17/19 e laudo pericial de fls. 62/64.

A autoria, por seu turno, é certa e recai na pessoa do réu, Felipe Donizetti Olímpio.

Os policiais civis José de Matos Tavares e José Roberto Moreira de Souza disseram que estavam investigando um roubo de carga e, no caminho, visualizaram o réu no portão, que se assustou com a presença da viatura. Ele se evadiu e correu para a sua casa. Por conta do comportamento, abordaram-no e, no local, encontraram aproximadamente cem quilogramas de maconha, divididos em oitenta tabletes. O réu alegou que estava guardando a droga para outra pessoa, sob promessa de recompensa financeira - R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Já na porta da casa, era possível visualizar perto do sofá os tabletes de maconha. Havia também forte odor de maconha no local.

O réu Felipe Donizetti Olímpio optou por ficar em silêncio.

Como se vê, não há dúvidas de que o réu guardava e mantinha em depósito 86 (oitenta e seis) tijolos de maconha, totalizando mais de 97 (noventa e sete) quilogramas de entorpecente

Destaco que não há nos autos o menor indício de que tenham os policiais se unido para, no conjunto, atribuírem ao réu, crime tão grave de que a sabem inocente.

Nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível que, pretendessem, gratuitamente, a condenação de pessoa inocente.

Destaco ainda a validade de seus depoimentos, cujas atuações revestiram-se da mais absoluta legalidade.

É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Desse modo, verifica-se que a conduta existiu, foi praticada pelo réu e se amolda, à perfeição, ao artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06, mais especificamente no núcleo "guardar em depósito".

Não foram alegadas, pela defesa, causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, razão pela qual, além de típica, a conduta é ilícita e culpável. De rigor, portanto, a condenação.

Passa-se à dosimetria da pena, que será realizada pelo método trifásico, conforme dispõe o artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 preceitua que o juiz deve considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância produto do crime.

No presente caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do réu é bastante expressiva. Todavia, deixo de aumentar a pena-base uma vez que tal circunstâncias já será utilizada na terceira etapa, para afastar o redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

As demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por sua vez, são neutras.

Fixo, por conseguinte, a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Não merece prosperar a tese defensiva de que se aplica, ao caso, o previsto no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06. Isso porque não estão presentes todos os seus requisitos. Conforme ficou demonstrado no curso da instrução, o réu foi apreendido com elevadíssima quantidade de entorpecente, o que, por si só, é apto a indicar que o réu dedica-se às atividades criminosas. É notório e sabido que somente pessoas de confiança de grandes grupos criminosos têm acesso a essa quantidade de entorpecentes. Mas não só isso: os próprios policiais que realizaram prisão relatam que o réu confessou estar guardando a droga em troca de remuneração.

Torno, assim, a pena-base em pena definitiva.

O valor do dia-multa é fixado no piso legal, uma vez que não há nos autos informações acerca situação socioeconômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão é o fechado. Isso porque, embora a pena privativa de liberdade do réu encontre-se no patamar quantitativo do artigo 33, §2º, alínea "b" do Código Penal, o §3º do mesmo dispositivo preconiza que as circunstâncias judiciais autorizam o agravamento do regime inicial, quando negativas. É o que ocorre no presente caso, em que o réu foi preso com grande quantidade de entorpecentes.

Deixo de aplicar o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, uma vez que não há informações nos autos suficientes para tanto, deixando a análise de eventual progressão de regime ser feita pelo juízo competente, qual seja, o juízo da execução criminal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido condenatório do Ministério Público, para CONDENAR o réu, FELIPE DONIZETTI OLIMPIO, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o valor do dia-multa no piso legal, por violação ao disposto no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06.

Incabíveis os institutos despenalizadores previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os seus requisitos quantitativos.

Tendo o réu respondido o processo preso, deve o mesmo ser mantido nessa condição.

Isso porque não se alteraram as circunstâncias autorizadoras da manutenção da prisão preventiva. Pelo contrário, se em um juízo cognitivo precário já foi reconhecida a necessidade da medida cautelar pessoal, com maior razão deve-se mantê-la após um édito condenatório, em cognição exauriente. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas pelo réu.

Expeçam-se as comunicações necessárias.

P.R.I.

Ribeirão Pires, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA